

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 3

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Inhalte der heutigen Einheit

- **Anfechtung und Trennungs- und Abstraktionsprinzip**
 - Wiederholung
 - Übungsfall 19
- **Geschäftsfähigkeit**
 - Einordnung und Formen
 - Beschränkte Geschäftsfähigkeit
 - Übungsfälle 9, 10, 11

Anfechtung – Aufbauschema

I. Anfechtungsgrund (§§ 119 Abs. 1, Abs. 2, 120, 123 BGB)

- inkl. **Kausalität** zwischen Irrtum und Abgabe der WE
- s. für die Anfechtungsgründe im Einzelnen die nächste Folie

II. Wirksame Anfechtungserklärung

- Erklärung des Anfechtungsberechtigten, § 143 Abs. 1 BGB
- Gegenüber dem richtigen **Anfechtungsgegner**, § 143 Abs. 2-4 BGB

III. Anfechtungsfrist (§§ 121, 124 BGB)

[IV. Kein Ausschluss des Anfechtungsrechts (§ 144 BGB)]

Rechtsfolgen der Anfechtung:

- *ex tunc* Nichtigkeit der WE, § 142 Abs. 1 BGB
- Ggf. Schadensersatzpflicht des Anfechtenden, § 122 Abs. 1 BGB

Anfechtungsgründe

- **Irrtum bei der Erklärung (§§ 119 Abs. 1, 120 BGB)**
 - Inhaltsirrtum (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB)
 - Der Erklärende weiß, was er sagt, gibt dem aber einen anderen Inhalt
 - z.B. Bestellung eines „halven Hahns“ im Glauben, es sei ein halbes Hähnchen, obwohl es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse handelt
 - Erklärungsirrtum (§ 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB)
 - Der Erklärende erklärt etwas anderes als er wollte
 - z.B. Schreibfehler, Versprechen, Vergreifen
 - Übermittlungsirrtum (§ 120 BGB)
- **Eigenschaftsirrtum (§ 119 Abs. 2 BGB)**
 - Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften (z.B. Alter, Echtheit, **nicht** aber Preis)
- **Arglistige Täuschung (§ 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB)**
- **Rechtswidrige Drohung (§ 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB)**



Trennungs- und Abstraktionsprinzip

- **Trennungsprinzip:** Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft sind zwei unterschiedliche Rechtsgeschäfte
 - Der Käufer wird nicht mit dem Abschluss des Kaufvertrages Eigentümer
- **Abstraktionsprinzip:** Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft sind in ihrer Wirksamkeit voneinander unabhängig
 - Hintergrund:
 - Erleichterung der verzögerten Abwicklung von Verträgen
 - Klarheit der Rechtezuordnung
 - Bei unwirksamen Schuldverträgen, aber wirksamen Übereignungen muss ggf. nach **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB** rückabgewickelt werden (= ungerechtfertigte Bereicherung)



Trennungs- und Abstraktionsprinzip

- A kauft von B ein Buch, bezahlt und nimmt das Buch mit nach Hause.
 - ein Lebenssachverhalt
 - drei rechtliche Verträge
- 1. Kaufvertrag zwischen A und B, § 433 BGB (A = Käufer, B = Verkäufer)
 - a. B schuldet A die Übereignung des Buches, § 433 Abs. 1
 - b. A schuldet B die Übereignung des Geldes, § 433 Abs. 2
- 2. Übereignung zwischen B und A bzgl. des Buches, § 929 S. 1 (dinglicher Vertrag)
- 3. Übereignung zwischen A und B bzgl. des Geldes, § 929 S. 1 (dinglicher Vertrag)



Übungsfall 19

A bietet B schriftlich den Kauf seines Computers für 230 Euro an. Beim Verfassen des Briefs verschreibt sich A, denn er wollte B den Computer für 320 Euro verkaufen. B kann den Irrtum des A nicht erkennen und teilt A mit, dass er den Computer kaufen möchte. A übersendet B den Computer und B überweist A 230 Euro. Jetzt bemerkt A seinen Irrtum und will seinen Computer wiederhaben.

Kann A von B den Computer herausverlangen?



Übungsfall 19

Einstieg in die Lösung:

Auffinden von passenden Anspruchsgrundlagen, mit denen A sein Ziel (Herausgabe des Computers) erreichen kann.

Generelle Prüfungsreihenfolge bei Ansprüchen:

- A. Vertragliche Ansprüche** (I. Primäransprüche; II. Sekundäransprüche)
- B. Vertragsähnliche Ansprüche:** c.i.c.; GoA
- C. Dingliche Ansprüche** (§§ 985 ff. BGB)
- D. Deliktische Ansprüche** (§§ 823 ff. BGB)
- E. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung** (§§ 812 ff. BGB)

→ hier: Herausgabe kann man grds. erreichen mit dem Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB (dinglicher Anspruch) und mit einem Anspruch aus § 812 BGB (Bereicherungsrecht)



Übungsfall 19

1. Anspruch des A gegen B auf Herausgabe des Computers nach § 985 BGB

Die Voraussetzungen für einen Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB sind:

1. Der Anspruchsteller (hier: A) ist Eigentümer
2. Der Anspruchsgegner (hier: B) ist Besitzer
3. Der Anspruchsgegner hat kein Recht zum Besitz (§ 986)

Prüfung im Fall:

1. Eigentum des A am Computer?
 - a) Ursprünglich war A Eigentümer
 - A könnte sein Eigentum aber an B verloren haben, wenn B wirksam Eigentum an dem Computer erworben hat



Übungsfall 19

b) Eigentumserwerb des B nach § 929 S. 1 BGB?

- (Dingliche) Einigung über den Eigentumswechsel am Computer:
 - Grds. Einigung zwischen A und B (spätestens) konkludent durch Übersenden des Computers durch A und Annahme durch B
 - Die Einigung wäre aber *ex tunc* nichtig (§ 142 Abs. 1 BGB), wenn A seine auf Übereignung des Computers gerichtete WE wirksam angefochten hätte
 - Nichtigkeit nach § 142 Abs. 1 BGB (-): Irrtum des A über Kaufpreis nur bzgl. Angebot zum Abschluss des Kaufvertrags (Abstraktionsprinzip!). Kein Irrtum im Hinblick auf die dingliche Einigung.
 - ZE: (Dingliche) Einigung zwischen A und B (+)
- Übergabe (+)
- Berechtigung des A (+)
- ZE: Eigentumserwerb des B am Computer gem. § 929 S. 1 (+)



Übungsfall 19

c) ZE: B = Eigentümer

- D.h. A ist schon nicht Eigentümer des Computers

2. Ergebnis: Kein Anspruch von A gegen B aus § 985 BGB.

Prüfungshinweis: Da A bereits kein Eigentum (mehr) an dem Computer hat, sind die anderen beiden Prüfungspunkte des § 985 nicht mehr zu prüfen! Die Prüfung des § 985 ist hier zu Ende!



Übungsfall 19 - Fortsetzung

II. Anspruch des A gegen B auf Herausgabe des Computers nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

Die Voraussetzungen für einen Anspruch gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 sind:

1. Etwas erlangt
2. Durch Leistung
3. Ohne Rechtsgrund



Übungsfall 19 - Fortsetzung

II. Anspruch des A gegen B auf Herausgabe des Computers nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

1. Etwas erlangt (+)

- B hat Eigentum und Besitz am Computer erlangt.

2. Durch Leistung des A (+)

- Leistung = jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens
- Hier: A wollte gegenüber B seine Pflicht aus dem Kaufvertrag gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB erfüllen. Zu diesem Zweck hat A dem B den Computer gem. § 929 S. 1 BGB übereignet.



Übungsfall 19 - Fortsetzung

3. Ohne Rechtsgrund

[Rechtsgrund = Kaufvertrag zwischen A und B?]

- Zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Vertragsschluss hier damit grds. (+)
- Nichtigkeit der WE des A nach § 142 Abs. 1 BGB ?
 - Anfechtungsgrund: Erklärungsirrtum gem. § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB (+): A hat sich verschrieben. Er wollte 320 statt 230 Euro als Kaufpreis angeben.
 - Anfechtungserklärung, § 143 Abs. 1 BGB (+)
Hier: A möchte seinen Computer zurück
Auslegung nach §§ 133, 157 BGB = Anfechtungserklärung
 - Anfechtungsfrist, § 121 BGB (+)
unverzüglich, die Frist beginnt mit Kenntnis des Anfechtungsgrundes
Hier: umgehend erfolgt, somit Frist gewahrt
- Wirksamer Kaufvertrag (-), ohne Rechtsgrund (+)



Übungsfall 19 - Fortsetzung

- Ergebnis: A kann von B gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB die Herausgabe des Erlangten, also Herausgabe des Besitzes und Rückübereignung des Computers, verlangen.



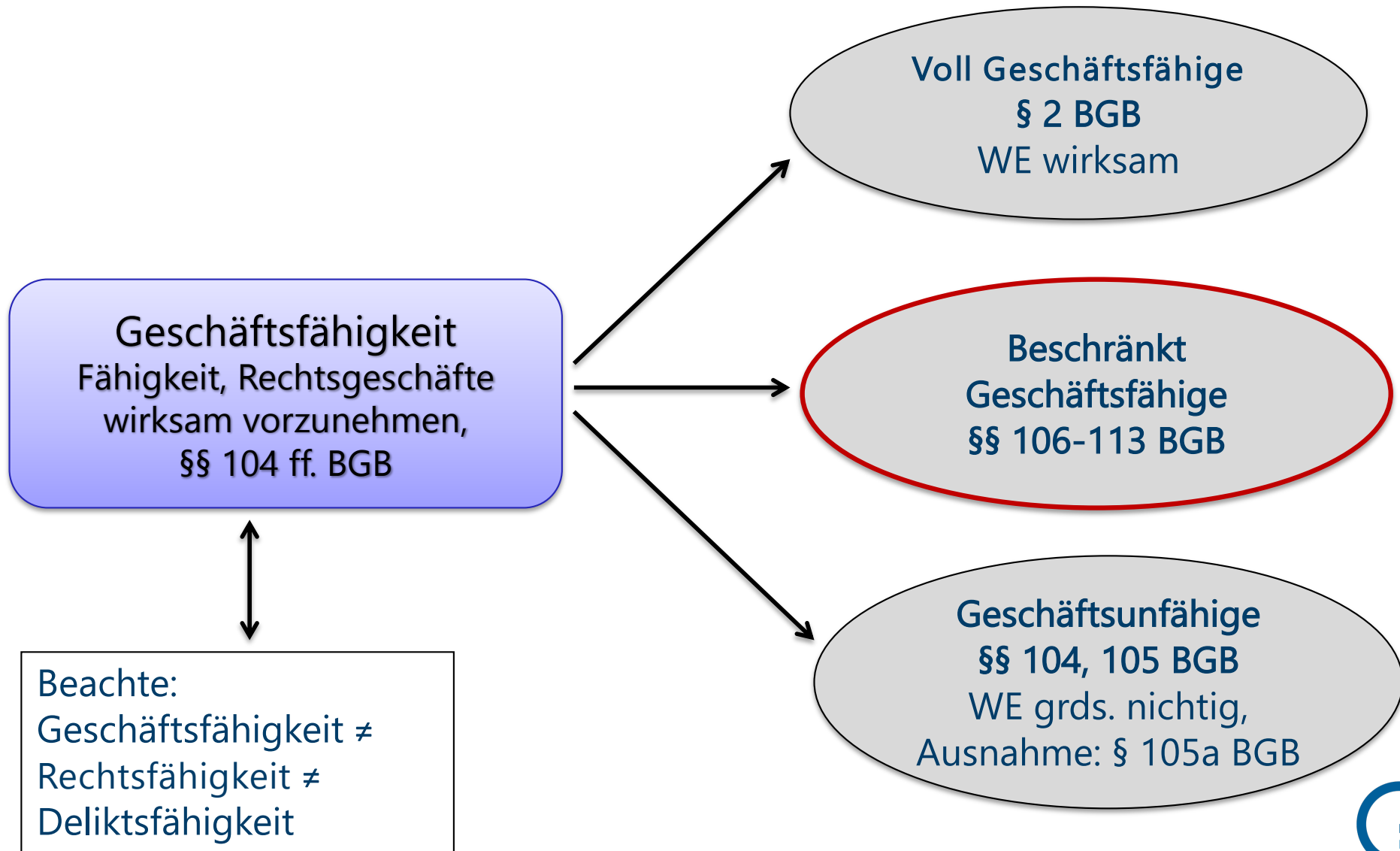
Geschäftsfähigkeit

§§ 104 ff. BGB



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Überblick: Einordnung und Formen der Geschäftsfähigkeit



Beschränkte Geschäftsfähigkeit



Beschränkte Geschäftsfähigkeit

Wer?

- §§ 2, 106 BGB: Minderjährige von 7 bis 17 Jahre

Folge?

- Rechtsgeschäfte können nur nach Maßgabe der §§ 107-113 BGB wirksam vorgenommen werden
- Grundsätzlich gilt: Der beschränkt Geschäftsfähige kann Rechtsgeschäfte **nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters** vornehmen, §§ 107, 108 BGB
- **Ausnahmen:**
 - Für den beschränkt Geschäftsfähigen ist das Rechtsgeschäft ein **lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft**, § 107 BGB
 - Es gilt einer der Sonderfälle
 - „Taschengeldparagraph“: § 110 BGB
 - Partielle Geschäftsfähigkeit: §§ 112, 113 BGB



Prüfungsreihenfolge für die Wirksamkeit einer Willenserklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen

1. Liegt ausnahmsweise **partielle GF** gem. §§ 112 oder 113 BGB vor?

- RF: bGF ist für ein ganz bestimmtes Rechtsgeschäft voll geschäftsfähig und kann eine wirksame WE abgeben

2. Handelt es sich um ein **lediglich rechtlich vorteilhaftes RG** für den bGF?

- RF: § 107 BGB: Solche WE kann der bGF ohne die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters abgeben und empfangen (§ 131 Abs. 2 S. 2 BGB)

3. Wenn Punkt 1 und 2 (-) → WE des bGF ist **mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters wirksam**, § 107 BGB

- richtet sich nach §§ 182, 183 BGB
- verschiedene Formen der Einwilligung, insbes. auch § 110 BGB

Wenn Einwilligung (-), RG schwebend unwirksam, § 108 Abs. 1 BGB

4. Nach § 108 Abs. 1 BGB **schwebend unwirksames Rechtsgeschäft** hängt von der **Genehmigung** des gesetzlichen Vertreters ab

- Erteilung → § 184 Abs. 1 BGB: Rechtsgeschäft ex tunc wirksam
- Verweigerung → Rechtsgeschäft ex tunc nichtig
- Beachte: Aufforderung zur Erteilung, § 108 Abs. 2 BGB
- Beachte: Widerrufsrecht des anderen Teils, § 109 BGB



Lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte (zustimmungsfrei), § 107

Verpflichtungsgeschäfte

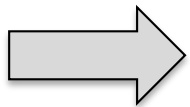
(+), wenn bGF keine Verpflichtungen treffen

- idR (+) bei Schenkung (kann uU aber auch anders sein, beachte § 525 BGB)
- (-) bei KaufV, bGF trifft Verpflichtung, den Kaufpreis zu zahlen bzw. Kaufsache zu übereignen

Verfügungsgeschäfte

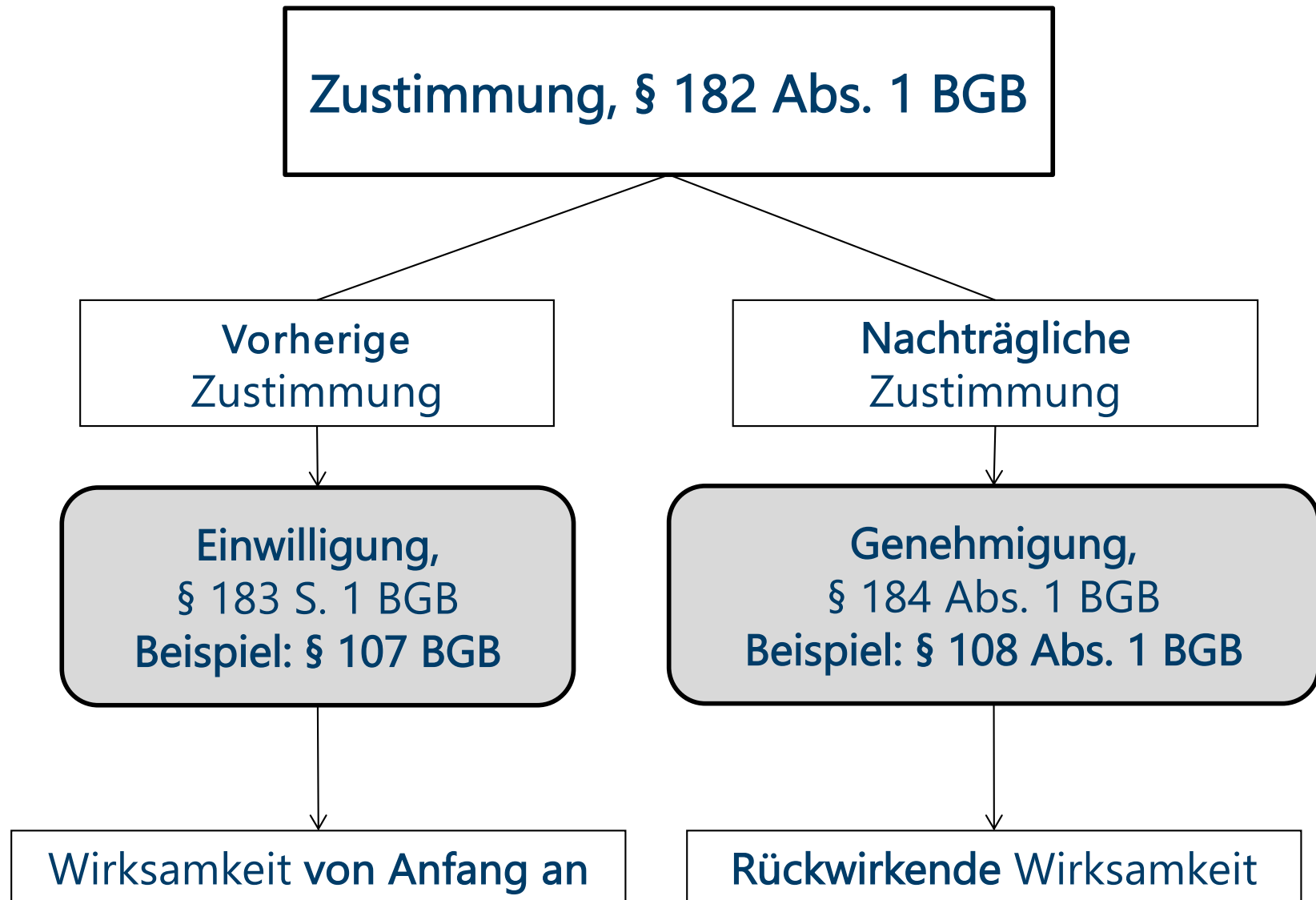
grds. (+), wenn zugunsten des bFG ein Verfügungsgeschäft vorgenommen wird (z.B. Eigentumsübertragung gem. §§ 929 ff. BGB an den Minderjährigen)

→ **Beachte:** Maßgeblich ist allein die **rechtliche Wirkung**, wirtschaftliche Vorteile sind **irrelevant**



Ist ein Rechtsgeschäft für den beschränkt Geschäftsfähigen **lediglich rechtlich vorteilhaft**, kann er dieses **ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters** abschließen.





Übungsfall 9

Dem 14-jährigen Manuel graut es vor dem tristen Abendbrot. In einem von seinen Eltern unbeobachtetem Moment bestellt er beim Pizzaservice des Antonio eine Familienpizza „Al Capone“ mit extra Käse für 25 €. Bei Lieferung erklären die Eltern des Manuel gegenüber Antonio, weder die Bestellung noch den Konsum ungesunder Pizza zu billigen. Dennoch verlangt Antonio Bezahlung.

Kann Antonio von Manuel die Bezahlung der Pizza verlangen?



Übungsfall 9

A könnte gegen M einen Anspruch auf Zahlung von € 25.- aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

Fraglich ist, ob zwischen M und A ein wirksamer Kaufvertrag i.S.d. § 433 BGB zustande gekommen ist. Eine Einigung zwischen M und A über den Kauf der Pizza ist grds. gegeben.

(P) Die Willenserklärung des M könnte jedoch nach § 108 Abs. 1 BGB unwirksam sein. M ist 14 Jahre alt und damit gem. §§ 2, 106 BGB **beschränkt geschäftsfähig**.

I. Die Willenserklärung des M ist wirksam, wenn sie für M lediglich einen *rechtlichen* Vorteil i.S.d. § 107 BGB mit sich bringt. Wirtschaftliche Erwägungen sind hierbei außer Betracht zu lassen.

Ein Rechtsgeschäft, das den Minderjährigen verpflichtet, ist für diesen rechtlich nachteilig. Hier wird M zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Demnach ist seine Willenserklärung *nicht lediglich rechtlich* vorteilhaft.



Übungsfall 9 - Fortsetzung

II. Eine solche Willenserklärung des Minderjährigen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der **Einwilligung** des gesetzlichen Vertreters gem. § 107 BGB. Die gesetzlichen Vertreter sind regelmäßig **beide Elternteile** (§§ 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB).

Unter einer Einwilligung versteht man die **vorherige Zustimmung**, vgl. § 183 S. 1 BGB. Sie kann ausdrücklich oder konkludent erklärt werden. Vorliegend wissen die Eltern im Vorhinein nichts von der Bestellung. Folglich wurde keine Einwilligung erteilt.

III. Mangels Bewirkens der Leistung ist § 110 BGB nicht einschlägig.

Folge: Der Vertrag ist zunächst schwebend unwirksam, vgl. § 108 Abs. 1 BGB.

IV. Die Genehmigung wurde verweigert. Der Vertrag ist damit endgültig unwirksam.

Ergebnis: Kein Anspruch des A gegen M aus § 433 Abs. 2 BGB



Übungsfall 10

A hält die Geschenke zu seinem 7. Geburtstag nicht für ausreichend. Er kauft sich daher einige Tage nach seinem Geburtstag beim Spielwarenhändler B noch einen Teddybären. Gegenüber B behauptet er wahrheitswidrig, dass seine Eltern ihm den Kauf erlaubt hätten. A kann den Teddybären sofort mitnehmen. Vereinbart wird, dass er den Kaufpreis später bar bezahlt.

1. Frage: Ist ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen?
2. Frage: Welche Möglichkeiten hat B, allfällige Unklarheiten über die rechtliche Situation zu beseitigen?
3. Frage: Ist A Eigentümer des Teddybären geworden?
4. Frage: Muss A dem B den Teddybären wieder herausgeben, wenn seine Eltern mit dem Geschäft nicht einverstanden sind?



Übungsfall 10

Frage 1:

Fraglich ist, ob zwischen A und B ein wirksamer Kaufvertrag i.S.d. § 433 BGB vorliegt.

Eine Einigung zwischen A und B über den Kauf des Teddybären ist grds. gegeben. Die Willenserklärung des A könnte jedoch gem. § 108 Abs. 1 BGB unwirksam sein. **A ist als 7-Jähriger gem. §§ 2, 106 BGB beschränkt geschäftsfähig.**

a. Die Willenserklärung des A ist wirksam, wenn sie für A **lediglich rechtlich vorteilhaft** i.S.d. § 107 BGB ist. Ein rein wirtschaftlicher Vorteil reicht dabei nicht aus.

Ein Rechtsgeschäft, das den Minderjährigen verpflichtet, ist für diesen rechtlich nachteilig. Hier wird A zur Zahlung der Kaufsumme verpflichtet. Demnach ist seine Willenserklärung nicht lediglich rechtlich vorteilhaft.



Übungsfall 10 - Fortsetzung

b. Eine solche Willenserklärung des Minderjährigen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der **Einwilligung** des gesetzlichen Vertreters gem. § 107 BGB. Die gesetzlichen Vertreter sind regelmäßig beide Elternteile (§§ 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB). Die Einwilligung ist die vorherige Zustimmung (vgl. § 183 S. 1 BGB). Sie ist ausdrücklich oder konkludent möglich.

Allerdings wissen die Eltern nichts vom Einkaufsbummel des A. Eine Einwilligung wurde folglich weder ausdrücklich noch konkludent erteilt. Der Kaufpreis wurde noch nicht gezahlt, sodass insbesondere auch der Spezialfall des § 110 BGB mangels Bewirkens der Leistung hier nicht einschlägig ist.

Ergebnis: **Der zwischen A und B geschlossene Kaufvertrag ist schwebend unwirksam.** Aus einem solchen Vertrag entstehen keine gegenseitigen Leistungspflichten. Nach § 108 Abs. 1 i.V.m. § 184 Abs. 1 BGB kann der Vertrag noch durch eine **Genehmigung** seitens des gesetzlichen Vertreters **rückwirkend wirksam** werden.



Übungsfall 10 - Fortsetzung

2. Frage: Welche Möglichkeiten hat B, allfällige Unklarheiten über die rechtliche Situation zu beseitigen?

Zielfrage: Welche Möglichkeiten hat B, den Schwebezustand zu beenden?

- B kann die Eltern des A **auffordern**, den Vertrag zu **genehmigen**, §§ 108 Abs. 2 S. 1, 184 Abs. 1 BGB
- **Widerruf** der eigenen Willenserklärung gem. § 109 Abs. 1 BGB
 - Problem: Ist der Widerruf hier ausgeschlossen gem. § 109 Abs. 2, weil B die Minderjährigkeit des A kannte?
 - Positive Kenntnis erforderlich, fahrlässiges Nichtwissen reicht nicht aus; aber selbst wenn B positive Kenntnis von der Minderjährigkeit des A hatte (ein 7-jähriger Junge wird von seinem Aussehen her kaum mit einem 18-Jährigen verwechselt werden können), kann er nach § 109 Abs. 2 BGB widerrufen, da er von A über das Vorliegen einer Einwilligung getäuscht wurde.



Übungsfall 10 - Fortsetzung

Frage 3: Ist A Eigentümer des Teddybären geworden?

Zum Verständnis: Grundtatbestand für die Übereignung einer beweglichen Sache ist die Eigentumsübertragung nach § 929 S. 1 BGB.

Prüfungsreihenfolge für die Übereignung nach § 929 S. 1 BGB:

1. (Dingliche) Einigung

- Liegt eine wirksame (dingliche) Einigung zwischen A und B über den Eigentumsübergang am Teddybären vor?
- Die Einigung ist ein dinglicher Vertrag, d.h. es gelten die §§ 104 ff. BGB

2. Übergabe

- Wurde der Teddybär von B an A übergeben?
- Voraussetzungen einer Übergabe sind: A muss Besitz an dem Teddybären erlangen, B muss jeden Besitz an dem Teddybären aufgeben, und beides muss auf Veranlassung des B geschehen

3. Berechtigung des Veräußerers

- War B berechtigt, das Eigentum an dem Teddybären auf A zu übertragen?
- Veräußerungsbefugt ist grds. der Eigentümer



Übungsfall 10 - Fortsetzung

Frage 3: A könnte Eigentümer des Teddybären geworden sein. Ursprünglich war B Eigentümer des Teddybären. B könnte A den Teddybären jedoch übereignet haben. Eine Übereignung des Teddybären des B an A liegt vor, wenn sich A und B gem. **§ 929 S. 1 BGB** wirksam geeinigt haben, der Bär übergeben wurde und B zur Eigentumsübertragung berechtigt war.

I. Einigung: A und B haben sich über den Übergang des Eigentums am Teddybären auf A geeinigt. Fraglich ist aber, ob A eine wirksame Willenserklärung abgeben konnte. Die Willenserklärung des A ist nur unter den **Voraussetzungen der §§ 106 ff. BGB** wirksam. Zunächst könnte ein für A **lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft** vorliegen. Durch die Übereignung wird das Vermögen des A um das Eigentum am Teddybären vermehrt. **Daher ist das Rechtsgeschäft für ihn lediglich rechtlich vorteilhaft.** Die Willenserklärung des A ist nach **§ 107 BGB** wirksam.



Übungsfall 10 - Fortsetzung

II. Übergabe: Indem B dem A den Teddybären aushändigt, erlangt A Besitz, gleichzeitig gibt B seine Sachherrschaft an dem Bären vollständig auf.

III. Berechtigung: Als Eigentümer war B zur Übereignung berechtigt.

IV. Ergebnis: A ist Eigentümer des Teddybären geworden.

[Die Unwirksamkeit des Kaufvertrags schadet nicht. Das ist Folge des Abstraktionsprinzips!]



Übungsfall 10 - Fortsetzung

Frage 4:

B könnte gegen A gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB einen Anspruch auf Rückübereignung des Teddybären haben.

Prüfungsreihenfolge für einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1:

1. Etwas erlangt
2. Durch Leistung
3. Ohne Rechtsgrund



Übungsfall 10 - Fortsetzung

1. Etwas erlangt

Dafür müsste A etwas, also einen vermögenswerten Vorteil erlangt haben. A hat Eigentum und Besitz am Teddybären erlangt.

2. Durch Leistung

Dies müsste durch Leistung des B erfolgt sein. Unter einer **Leistung ist jede bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens** zu verstehen. B hat dem A den Teddybären zur Erfüllung seiner vermeintlich bestehenden Pflicht zur Eigentumsverschaffung aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB übereignet. Eine Leistung des B liegt daher vor.



Übungsfall 10 - Fortsetzung

3. Ohne Rechtsgrund

Zwischen A und B besteht ein zunächst schwebend unwirksamer Kaufvertrag (s. Frage 1), der nach § 108 Abs. 1 BGB von der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters abhängt.

Hier sind die Eltern mit dem Geschäft ausdrücklich nicht einverstanden, womit sie die Genehmigung des Geschäfts verweigert haben. Damit ist der vom minderjährigen A ohne Einwilligung geschlossene Kaufvertrag endgültig unwirksam. Folglich besteht der Rechtsgrund, also der der Verfügung zugrunde liegende Kausalvertrag, nicht.

4. Ergebnis

B kann von A gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 Rückübereignung des Teddybären verlangen.

Übungsfall 11

Der 14-jährige K bekommt von seinen Eltern 20 € Taschengeld im Monat, das er nach Belieben verwenden darf. Da ihm dieser Betrag zu wenig erscheint, möchte er ihn durch einen Lotteriegewinn aufbessern. Er kauft sich daher für 2 € ein Lotterielos. Tatsächlich gewinnt er 3.000 €. Hiervon kauft er sich bei V ein Profi-Rennrad, das er bar bezahlt. V steckt die Geldscheine des K in ein Kuvert und verwahrt dieses in seinem Tresor. Als seine Eltern von dem Geschäft erfahren, sind sie empört und fordern K auf, sich „sein Geld wieder zurückzuholen“.

Wie ist die Rechtslage?



Übungsfall 11

Frage: Wie ist die Rechtslage?

Mögliche Ansprüche:

- I. K gegen V auf Herausgabe der Geldscheine gem. § 985 BGB
- II. K gegen V auf Herausgabe der Geldscheine gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB
- III. V gegen K auf Herausgabe des Rennrades gem. § 985 BGB
- IV. V gegen K auf Herausgabe des Rennrades gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB



Übungsfall 11

I. K könnte gegen V einen Anspruch auf Herausgabe der Geldscheine gem. § 985 BGB haben.

Prüfungsschema für einen Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB:

1. K muss Eigentümer sein
2. V muss Besitzer sein
3. V darf kein Recht zum Besitz (§ 986) haben



Übungsfall 11

I. K könnte gegen V einen Anspruch auf Herausgabe der Geldscheine gem. § 985 BGB haben.

Voraussetzung hierfür ist, dass K Eigentümer und V Besitzer der Geldscheine ohne Recht zum Besitz ist.

1. K als Eigentümer

Ursprünglich war K Eigentümer der Geldscheine. Das Eigentum an den Geldscheinen könnte aber auf V übergegangen sein. Der Eigentumsübergang nach § 929 S. 1 BGB setzt die Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über den Eigentumsübergang und die Übergabe der Sache voraus.

Fraglich ist, ob hier eine Einigung zwischen K und V i.S.d. § 929 S. 1 BGB zustande kam. Bei der Einigung handelt es sich um einen dinglichen Vertrag, der Angebot und Annahme voraussetzt (§§ 145 ff. BGB).



Übungsfall 11

- Einer wirksamen Einigung könnte die Minderjährigkeit des K entgegenstehen. K ist nach §§ 2, 106 BGB nur **beschränkt geschäftsfähig**. Die Einigung könnte daher gem. § 108 Abs. 1 BGB unwirksam sein.
- Bei nicht lediglich rechtlich vorteilhaften Rechtsgeschäften bedarf K nach **§ 107 BGB** der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Die Übereignung der Geldscheine ist für ihn rechtlich nicht nur vorteilhaft und eine ausdrückliche Einwilligung der Eltern liegt nicht vor.
- Jedoch könnte **§ 110 BGB** eingreifen. Danach sind Verträge wirksam, die der Minderjährige mit ihm überlassenen Mitteln bewirkt. § 110 BGB erfasst zwar nach wohl überwiegender Auffassung unmittelbar nur das Verpflichtungsgeschäft, jedoch liegt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 110 BGB regelmäßig auch eine **konkludente Einwilligung** in die Vornahme des Verfügungsgeschäfts vor.



Übungsfall 11

- [Man muss also prüfen, ob die auf den Abschluss des Kaufvertrags (Verpflichtungsgeschäft) über das Rennrad gerichtete WE des K nach § 110 BGB wirksam war.]
- Mit dem ihm überlassenen Taschengeld hat K nur das Lotterielos, nicht aber das Rennrad gekauft.
- Fraglich ist daher, ob der Rennradkauf von § 110 BGB umfasst ist und im Zuge dessen auch eine konkludente Einwilligung zur hierfür erforderlichen Übereignung der Geldscheine erteilt wurde.
- Problematisch könnte sein, dass K monatlich nur 20 €, nicht aber 3.000 € Taschengeld bekommt. Der Lottogewinn stellt vielmehr ein mithilfe des Taschengeldes erworbenes Surrogat dar. Der Gewinn ist das Surrogat, das an die Stelle des erworbenen Lotterieloses tritt. Bei derartigen Surrogaten, die der Minderjährige mit den überlassenen Mitteln erwirbt, muss im Einzelfall ausgelegt werden, welche Verwendung durch das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters gedeckt sein soll.



Übungsfall 11

- Um der wachsenden Selbständigkeit des K gerecht zu werden und ihm eine Teilnahme am Rechtsverkehr zu ermöglichen, geben seine Eltern ihm **monatlich € 20 zu seiner freien Verfügung**. Im Rahmen dieser finanziellen Möglichkeiten soll er sich bei kleineren Rechtsgeschäften erproben. So war beispielsweise der **Erwerb des Lotterieloses unproblematisch** hiervon erfasst.
- Allerdings ist wohl davon auszugehen, dass die Höhe des Taschengeldes im Rahmen des erzieherischen Auftrages der Eltern **bewusst gewählt** wurde. Bei größeren Investitionen soll der Einwilligungsvorbehalt der Eltern nach § 107 BGB weiterhin bestehen. **Das mit dem Surrogat getätigte Geschäft ist in der Regel dann mit vom Einverständnis der Eltern umfasst, wenn dasselbe Geschäft auch direkt mit dem Taschengeld bewirkt werden könnte.**



Übungsfall 11

- K wäre hier ohne den Lottogewinn nicht in der Lage gewesen, sich ein Rennrad im Wert von 3.000 € zu kaufen. Folglich handelt es sich bei dem Lottogewinn **nicht um eigene Mittel i.S.d. § 110 BGB**. Die ohne Zustimmung der Eltern getätigte Übereignung der Geldscheine durch K ist also zunächst schwebend unwirksam.
- Zur Wirksamkeit der Übereignung bedarf es somit gem. **§ 108 Abs. 1 BGB** der Genehmigung der Eltern nach § 184 Abs. 1 BGB. Diese sind aber über das Geschäft des Sohnes empört und fordern ihn auf, das Geld zurückzuverlangen. Hierin ist eine **konkludente Genehmigungsverweigerung** zu sehen. Die Übereignung ist folglich endgültig unwirksam.
- K ist somit weiterhin Eigentümer der Geldscheine.



Übungsfall 11

2. V als Besitzer des Geldes (+)
3. Kein Recht des V zum Besitz (+)

Ergebnis:

K hat gegen V einen Anspruch auf Herausgabe der Geldscheine gem. § 985 BGB.



Übungsfall 11

II. K könnte zudem gegen V gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB einen Anspruch auf Herausgabe der Geldscheine haben.

- 1. Etwas erlangt

Dann müsste V etwas erlangt haben. V hat Besitz an den Geldscheinen erlangt. [Eigentum an den Geldscheinen hat V gerade nicht erlangt, s. unter I.]

- 2. Durch Leistung

Den Besitz an den Geldscheinen müsste V durch Leistung des K erlangt haben. **Leistung ist jede bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens.** K wollte dem V die Geldscheine zur Erfüllung seiner vermeintlich bestehenden Pflicht aus dem Kaufvertrag übereignen und dem V Besitz daran verschaffen. Eine Leistung des K liegt daher vor.



Übungsfall 11

- 3. Ohne Rechtsgrund

Der Abschluss eines Kaufvertrags gem. § 433 BGB ist für K weder lediglich rechtlich vorteilhaft noch ist die auf den Abschluss des Kaufvertrags gerichtete WE des K gem. § 110 BGB wirksam (s.o.). Mit der Verweigerung der Genehmigung durch den gesetzlichen Vertreter des A (die Eltern) ist der Kaufvertrag endgültig unwirksam geworden. Damit besteht kein Rechtsgrund.

- 4. Ergebnis

K kann von V gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 Herausgabe der Geldscheine verlangen.



Übungsfall 11

III. V könnte gegen K einen Anspruch auf Herausgabe des Rennrads gem. § 985 BGB haben.

Hierfür müsste V Eigentümer des Rennrades sein. Ursprünglich war V Eigentümer des Rennrades. Er könnte sein Eigentum aber durch Übereignung an K verloren haben.

Eine Übereignung des Rennrads an K liegt vor, wenn sich K und V gem. § 929 S. 1 BGB wirksam geeinigt haben und das Rad übergeben wurde.

- 1. Einigung: K und V haben sich über den Übergang des Eigentums am Rad grds. geeinigt. Fraglich ist aber, ob K diesbezüglich eine wirksame Willenserklärung abgeben konnte.
- Die Willenserklärung des K ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 106 ff. BGB wirksam. Fraglich ist, ob ein für K lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft vorliegt. Durch die Übereignung wird das Vermögen des K um das Rennrad vermehrt. **Daher ist das Rechtsgeschäft für ihn lediglich rechtlich vorteilhaft.** Willenserklärung des K ist nach § 107 BGB wirksam.

Übungsfall 11

- 2. Zwischenergebnis: K ist Eigentümer des Rennrads geworden.
- Ergebnis: V ist schon nicht Eigentümer des Rads. Er hat daher gegen K keinen Anspruch auf Herausgabe gem. § 985 BGB.



Übungsfall 11

IV. V könnte gegen K gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB einen Anspruch auf Herausgabe des Besitzes und Rückübereignung des Rennrades haben.

- 1. Etwas erlangt (+): Eigentum (s. unter III) und Besitz am Rennrad
- 2. Durch Leistung (+)
- 3. Ohne Rechtsgrund (+)
 - Der Kaufvertrag ist endgültig unwirksam (s.o.)
- 4. Ergebnis

V kann von K gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB Herausgabe des Besitzes und Rückübereignung des Rennrads verlangen.



Ausblick auf die nächste Einheit

- **Beschränkte Geschäftsfähigkeit**
 - Wiederholung
 - Übungsfall 12
- **Stellvertretung**
 - Voraussetzungen und Rechtsfolgen
 - Übungsfälle 13, 14, 15
 - Zusatzfall „Winterreifen“

